

개선 요구 / 주의 요구

1. 제 목: 공공개발 사업장 미술작품 선정, 계약 절차 개선 필요
및 관리 불철저
2. 소관부점: 공공개발기획처, 수도권서부개발처
3. 내 용:

가. 업무개요

공공개발기획처는 「업무분장세칙」 제30조 제1항 제11호 및 제12호에 따라 공공개발 건설사업 업무 총괄 및 공공개발 준공재산 임대·시설 관리 업무 총괄을 수행하고 있으며

수도권서부개발처는 같은 세칙 제35조 제3호에 따라 서울서부 관할 지역 등의 공공개발 개발부동산 임대·시설 관리 및 ○○타워 등 인수 자산의 관리업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

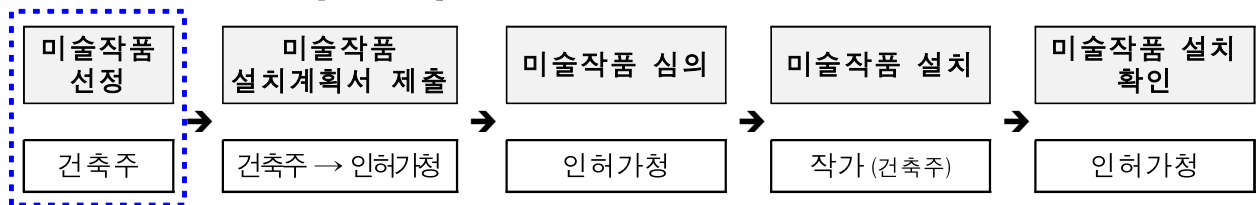
「문화예술진흥법」 제9조 제1항에 따르면 규모 1만㎡ 이상⁵⁴⁾의 업무 시설 등을 건축하려는 자는 건축비용⁵⁵⁾의 1백분의 1의 비율에 해당하는 금액을 사용하여 미술작품을 설치하도록 되어 있으며

54) 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도에 해당되는 건축물로서 연면적

55) 「문화예술진흥법 시행령」 제12조 제4항 「수도권정비계획법」 제14조제2항에 따라 국토교통부장관이 고시하는 표준건축비를 기준으로 연면적에 대하여 산정한 금액

「서울특별시 공공미술의 설치 및 관리에 관한 조례」(이하 “서울시 조례”라 한다) 제19조 및 제23조에 따르면 착공 후 180일 내 건축주가 미술작품을 선정하여 미술작품 심의신청서를 시장에게 제출하면 시장은 미술작품심의위원회를 개최하여 적정성을 심의하고, 그 심의결과에 따라 설치되었는지 사용승인 전에 확인하도록 되어 있다.

[그림 8] 미술작품 선정 및 설치 절차



또한, 미술작품이 설치된 이후 건축주는 「문화예술진흥법」 제9조의3 제1항에 따라 설치된 미술작품을 안전하게 관리하고 미술작품으로서의 가치가 유지될 수 있도록 관리하도록 되어 있으며

「국가기관 소유 미술품 보관관리규정(조달청 고시)」(이하 “미술품 관리 규정”이라 한다) 제4조 제3항 및 제6조, 제13조에 따르면 물품관리관은 미술품관리시스템(조달청 운영)에 미술품을 등록하고 관리현황을 기록해야 하며, 미술품 보험가입(취득가액 4천만 원 이상) 및 연 2회 관리실태 점검 등을 하도록 되어 있다.

한편, 「내규관리규정」 제2조 및 제3조에 따르면 공사 업무절차 등에 관하여 계속적 구속력을 가지는 기준 등은 내규(규정, 세칙, 요강)의 형식으로 하도록 되어 있다.

따라서, 공공개발 사업장 미술작품이 건축물 미술작품 제도의 목적 및 취지에 부합하게 선정·계약 및 관리될 수 있도록 관련 업무 절차를 내규화하고, 업무를 철저히 할 필요가 있다.

[그림 9] 공공개발 사업장 주요 설치 미술작품

위대한 결집 (조형물) (○○○○, 00천만 원)	하늘날다(조형물) (○○○○○, 00천만 원)	People 1986 (회화) (○○○○○○○○○, 0천만 원)
--------------------------------	------------------------------	--

“기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공개발부문에서 개발한 건축물의 미술작품 선정 및 계약, 관리현황을 점검한 결과

(1) 미술작품 선정 방법 및 절차 등에 대한 기준 부재

개발 진행 중인 ○○○○○○의 경우 시공사에서 (사)○○○○○○○○ 홈페이지를 통해 작품을 공모⁵⁶⁾하고, 외부전문가 4명, 수요기관 4명, 설계사 1명으로 선정심의위원회를 구성하여 0000년 00월 미술작품 (조형물 0점, 회화 0점, 000백만 원)을 선정 및 계약 체결하였는데

0000년 0월 준공한 ○○○○○○○○ 개발사업의 경우 수요기관인 ○○○○○○○과 협의결과에 따라, 0000년 00월 ○○○○○○○에서 작품 (조형물 0점, 회화 00점, 0,000백만 원)을 모두 선정하여 통보된 작가와 시공사가 계약체결 하는 등

56) 「문화예술진흥법」 제9조의4 신설(2022.01.18.) 이후 국가, 지자체, 공공기관 등의 미술작품 공모방식 적용에 대하여 의무화가 시행됨

미술작품 선정 방법 및 절차 등에 대하여 내규화된 업무 처리기준이 없어 미술작품 선정이 일관되게 처리되지 않고 있었다.

또한, 개발 진행 중인 ○○○○○ 사업의 경우 최초 계약체결 시 (2021년 11월) 시공사 내역에 반영되어 있던 미술작품 설치비용을 시공사 내역에서 제외 후(2023년 5월), 공사가 ○○○ 미술작품 선정대행⁵⁷⁾을 통해 선정된 미술작가와 직접 수의계약 체결하였는데(2024년 6월)

0000년 00월 준공한 ○○○○○ 개발사업의 경우 최초 계약체결 시 (2017년 12월) 시공사 내역에 포함되지 않았던 미술작품 설치비용을 시공사 내역으로 반영하는 변경계약 후(2018년 9월), 시공사가 (사)○○○○○로부터 미술작품(조형물 0점, 회화 0점)을 추천받아 계약 체결하는 등

미술작품 계약 체결에 대한 업무 기준이 없어 개발사업 건별로 상이하게 계약 체결된 사실이 [표 16]과 같이 확인되었다.

[표 16] 2017년 이후 준공건축물 미술작품 선정 현황

(단위 : 백만 원)

순번	사업명	설치금액	설치작품	계약주체	선정방법	선정 심의위원	설치계획 제출	비고
1	“기재 생략”	209	“기재 생략”	시공사	시공사 선정	-	2016. 11.	준공
2		528		시공사	시공사 추천 →심의위원 선정	수요기관 1, 캠프 1, 시공사 등 3, 전문가 2	2017. 11.	
3		200		시공사	협회 추천	-	2018. 7.	
4		538		시공사	시공사 추천 →심의위원 선정	수요기관 4, 캠프 1, 시공사 1, 전문가 3	2018. 8.	
5		1,273		시공사	수요기관 선정	-	2018. 9.	
6		933		시공사	시공사 추천 →심의위원 선정	수요기관 8, 캠프 1, 시공사 등 2	2018. 10.	

57) 인허가권자가 미술작품 선정 일체를 대행하여 처리하는 것으로, 기간 단축 및 공정성 확보 측면에서 유리하지만 건축주 또는 수요기관이 선정 과정에 참여할 수 없다는 제한이 있음

순번	사업명	설치금액	설치작품	계약주체	선정방법	선정 심의위원	설치계획 제출	비고
7	“기재 생략”	234	“기재 생략”	시공사	협회 추천 →수요기관 선정	-	2018. 11.	공사 중
8		226		시공사	협회 추천	-	2019. 6.	
9		648		시공사	시공사 추천 →심의위원 선정	수요기관 1, 캠프 1, 시공사 등 3, 전문가 2	2019. 11.	
10		231		캠코	○○시 선정대행	-	2023. 5.	
11		528		시공사	공모 →심의위원 선정	수요기관 4, 설계사 1, 전문가 4	2023. 12.	
12		159		캠코	□□시 선정대행	-	2024. 1.	

한편, ‘건축물 미술작품 제도’는 취지와는 다르게 미술작품 선정 시 불법 계약, 소수 작가에 대한 특혜, 부실한 사후관리 등으로 언론에 보도⁵⁸⁾되고 있어, 제도 목적과 취지에 맞게 관리할 필요가 있다.

(2) 미술작품 관리 불철저

공사에서 위탁개발(0000년 0월 준공) 후 관리 중인 ○○○○의 경우 1층 로비 천정에 부착되어 있던 조형물(An Aggregate 07051, 작품가액 000백만 원⁵⁹⁾)을 미술작품으로 인지하지 못하고 안전사고 우려 및 조명 교체 등의 사유로 철거⁶⁰⁾(2020. 7. 4) 하였고, 이에 2024년 9월 ○○시 ○구청 으로부터 미술작품 원상회복 조치를 요구⁶¹⁾받은 사실이 확인되었다.

58) ‘건축물 미술작품제도’ 관련 언론보도 사례

- 인천공항에 설치된 예술작품, 석연찮은 선정에 관리도 부실 (○○신문, 2024.05.20.)
- 아파트 미술작품 설치 작가.. 시공사 회장과 남매관계로 드러나 (AAA 뉴스 2023.10.24.)
- ‘미술작품 설치’까지 떠맡는 건설사.. 발주처는 발뺌 (○○경제, 2023.10.12.)
- 작품비 절반은 건축주 주머니로.. 왜곡된 ‘미술작품제도’ (AAA 뉴스, 2019.03.05.)

59) 철거된 천정 부착물(모빌)과 보존 중인 벽화가 1개의 작품이며, 작품가액은 합산된 가격임

60) 서울시 조례 제19조 제4항 신설(2023.12.29.) 전으로 미술작품 철거에 대한 미술작품심의 위원회 심의 대상에는 해당되지 않음

61) 서울시 조례 제26조 제1항, 제3항에 따라 서울시 등은 연1회 정기점검을 실시하여야 하며, 미술작품이 철거·훼손·분실될 경우 필요한 조치를 하도록 되어 있음

또한, 0000년 0월 준공 후, 공사에서 0000년 00월 인수한 ○○○○ 타워의 경우 미술작품 관리대장이 존재하지 않아 현황을 확인할 수 없었으나 미술작품으로 추정⁶²⁾되는 조형물이 분리수거장 한편에 보관 중인 사실이 확인되었다.

[그림 10] ○○○○ ○○○○ 및 ○○○○○○○ 미술작품 관리현황

○○○○ 미술작품 철거 전 설치현황	○○○○ 미술작품 철거공사
“기재 생략”	“기재 생략”
○○○○○○○ 미술작품 관리 현황	
“기재 생략”	“기재 생략”

○○○○○○○○○ 회화 작품 ‘Over there-여름’ (작가 ○○○, 취득가액 00백만 원)의 경우 0000년 0월 준공 당시 설치 위치는 ○○○ 0층이었지만 현재는 ○○○○에 설치되어 있는 등 ○○○○○○○○○ 회화작품 00점 중 00점의 위치를 공사와 협의 없이 수요기관에서 자체적으로 변경한 사실이 확인되는 등

62) ‘건축물 미술작품 제도’는 1972. 8월부터 권장사항으로 시행되었으며, 서울시의 경우 「서울특별시 건축조례」(1989. 7. 18. 개정)를 통해 미술작품 설치가 의무화되었으므로 ○○○○는 미술작품 설치 의무화 대상에 해당함

공공개발본부에서 관리중인 사업장의 미술작품 관리현황을 점검한 결과, [표 17]과 같이 미술작품 관리대장 미작성 9건, 보험 미가입 13건, 정기점검 미실시 13건, 미술작품 보유여부를 확인할 수 없는 2건이 확인되었다.

[표 17] 공공개발 미술작품 관리 현황

(단위 : 백만 원)

No	사업명	관리부점	준공	설치금액	설치작품	관리대장 보유	보험가입 여부	정기 점검	개발 방식
1	“기재 생략”	중부	“기재 생략”	209	“기재 생략”	-	-	-	국유 기금
2		수도권 서부		528		-	-	-	혼합
3		남부		200		○	-	-	국유 위탁
4		수도권 서부		538		-	-	-	
5		수도권 동부		1,273		○	-	-	
6		동부		933		○	-	-	
7		중부		234		-	-	-	국유 기금
8		남부		226		○	-	-	국유 위탁
9		수도권 동부		648		-	-	-	

(준공 후 10년 이상 경과된 개발 사업장)

10	“기재 생략”	수도권 서부	“기재 생략”	확인 불가	“기재 생략”	-	-	-	공사 인수
11		중부		확인 불가		-	-	-	
12		수도권 서부		191		-	-	-	국유 위탁
13		중부		118		-	-	-	

(3) 국유 개발사업장 미술작품 관리주체 불투명

공사는 기획재정부로부터 물품관리는 위탁받지 않아 물품관리관에 해당되지 않으므로, 보험가입 및 연 2회 점검 등 미술품 관리규정에 따른 물품관리관의 역할을 수행하지 않는 것으로 확인되었다.

그러나 공사는 국유재산의 개발과 개발재산에 대한 관리·처분 사무를 포괄적으로 위탁⁶³⁾받았고 재산가액에 포함된 미술작품의 관리 수수료까지 매년 수취하고 있으므로

공사는 국유개발 사업장의 관리를 위탁받은 선량한 관리자의 의무를 이행하기 위해서, 위탁자와 미술작품 관리주체 및 관리방안을 협의해야 하며 협의가 이루어지기 전까지 미술작품을 유지·관리할 필요⁶⁴⁾가 있다.

[소관부점 의견] 소관부점은 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 사업장 미술작품 관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 기획재정부와 미술작품 관리주체 등 관리방안을 협의하고, 미술작품 선정, 계약 및 관리에 대한 업무처리기준을 수립하시기 바라며, (개선)

수도권서부개발처장은 관리중인 건축물 내 미술작품 관리 등 관련 업무를 철저히 수행하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

63) 공사는 개발사업 준공 시 미술작품을 물품으로 등재하지 않고 건축물과 함께 ‘건물/일반유형자산’으로 등재하고 있음

64) ‘국유재산 개발사업 건축물 미술작품 관리대상 여부’에 대해 준법경영실 법률질의 완료